

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2888/2531

องค์การคลังสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สห พัฒนา คำ ข้าว
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21 (2), มาตรา 21 (4), มาตรา 199

จำเลยมอบหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและใบแต่งตั้งทนายความให้ต.คนขับรถบรรทุกข้าวสารของจำเลยนำไปให้ทนายความที่กรุงเทพฯ ก่อนครบกำหนดยื่นคำให้การ 2 วัน ปกติรถบรรทุกข้าวสารของจำเลยจะต้องถึงกรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น แต่รถเสียกลางทางต้องซ่อมหลายวันจนพ้นกำหนดยื่นคำให้การ ทนายความจึงยื่นคำให้การเมื่อพ้นกำหนดเวลา นับว่าเป็นความบกพร่องและความผิดของจำเลยเอง พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยเป็นไปโดยจงใจและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การและการยื่นคำร้องขอยื่นคำให้การโดยอ้างเหตุดังนี้ ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขอยื่นคำให้การโดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องเสียก่อนได้

ศาลชั้นต้นยกคำร้องที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขออนุญาตยื่นคำให้การโดยไม่ไต่สวนพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงินจำนวน 1,333,964.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่ทำการไต่สวนคำร้องขอยื่นคำ

ให้การและอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้นชอบแล้วพิพากษายืน จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยฎีกาข้อแรกของจำเลยที่ว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องขอ ยื่นคำให้การโดยมิได้ไต่สวนเป็นการชอบหรือไม่ว่า"เห็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า ที่ ยื่นคำให้การพันกำหนดนั้นมีเหตุอันสมควรเพราะจำเลยที่ 1 ที่ 2 มอบหมายเรียก สำเนาคำฟ้องและใบแต่งตั้งทนายความให้นายดี พัดสารัมย์ คนขับรถบรรทุกข้าวสาร ของจำเลยที่ 1 นำไปให้ทนายความตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2527 ก่อนครบกำหนด ยื่นคำให้การถึง 2 วัน ปกติรถบรรทุกข้าวสารของจำเลยที่ 1 จะต้องถึงกรุงเทพฯ ใน ตอนเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2527 แต่รถไปเสียกลางทางต้องซ่อมจนถึงเย็นวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2527 นายดีไม่ทราบว่าเป็นเอกสารสำคัญและไม่กล้าทิ้งรถซึ่งบรรทุก ข้าวสารเต็มคันไป จึงเพียงมอบหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและใบแต่งตั้งทนายให้แก่ ทนายความในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2527 และทนายความนำคำให้การมายื่นในวัน จันทรที่ 20 สิงหาคม 2527 การที่ศาลไม่ได้ไต่สวนคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เสียก่อน กลับสั่งยกคำร้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 เช่นนี้ จึงเป็นการไม่ชอบนั้นเมื่อพิจารณาจากคำร้อง ขอยื่นคำให้การของจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นความบกพร่องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เองที่ฝากเอกสารสำคัญในการต่อสู้คดีมากับคนขับรถบรรทุกข้าวสารโดยไม่ แจ้งให้ทราบว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างไร ต้องส่งให้ถึงมือทนายความในวัน เวลาใดทั้งจำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็เพิกเฉยปล่อยให้เวลาผ่านไปจนเหลืออีกเพียง 2 วันเพื่ง ฝากหมายเรียกสำเนาคำฟ้องและใบแต่งตั้งทนายความให้คนขับรถนำจากบุรีรัมย์เข้ามา กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๆ ที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อยู่ก่อนแล้วโดยวิธีการอื่นที่ดีกว่า นี้เหตุล่าช้าเหล่านี้นับว่าเป็นความผิดของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เองที่ไม่นำพาต่อสิทธิของ ตน และยังอ้างว่ามาดูคำสั่งศาลแล้วสั่งไม่รับคำให้การเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2527 ซึ่งความจริงศาลเพิ่งสั่งไม่รับคำให้การเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2527 พฤติการณ์ดัง กล่าวของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นไปโดยจงใจและไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตตาม

คำขอของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ดังนั้นแม้จะสั่งไต่สวนไปอย่างมากก็คงฟังได้ตามคำร้อง
ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นความผิดของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เองดังกล่าวแล้ว จึงไม่
จำเป็นต้องสั่งไต่สวนศาลชั้นต้นชอบที่จะสั่งยกคำร้องขอยื่นคำให้การนี้เสียได้โดยไม่
จำต้องไต่สวนคำร้องเสียก่อนดังจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา"

พิพากษายืน

(ธีรศักดิ์ กรวรรณสุต-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>